

1500903-96.2021.8.26.0495

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Elton Isamu Chinen

Comarca: Registro

Foro: Foro de Registro

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 25/01/2022

... usuário de drogas que passa a praticar o tráfico ilícito de entorpecentes como forma de sustentar seu vício (neste sentido: TJSP – Apelação nº 0000676-98.2012.8.26.0495, Comarca de Registro, voto nº 19.848, publicado no DJE em 24/01/2013).

E ainda:

APELAÇÃO – Tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) – Sentença condenatória – Apelações recíprocas. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Registro

Foro de Registro

2ª Vara

Rua Jeronimo Monteiro Lopes, 93, Registro-SP - cep 11900-000

1500903-96.2021.8.26.0495 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500903-96.2021.8.26.0495

Classe – Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VANDA ALOISI SILVANO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Elton Isamu Chinen

Vistos.

VANDA ALOISI SILVANO, qualificada à fls. 4, foi denunciada como incurso no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 20 de julho de 2021, por volta das 01h35m, na Rua Pedro Lopes Dias, nº 213, Vila Nova, nesta Cidade e Comarca de Registro/SP, durante estado de calamidade pública decorrente da pandemia do COVID-19 (cf. Decreto Estadual n. 64.879 e Decreto Legislativo n. 06, ambos de 20.03.2020), trazia consigo para fins de tráfico, 25 invólucros plásticos contendo crack, com peso aproximado de 14,71g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Recebida a denúncia (fls. 104), a acusada foi citada (fls. 110) e apresentou resposta preliminar (fls. 114/117).

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas e a ré (fls. 136/137).

Em alegações finais postulou o Ministério Público a condenação nos exatos moldes da denúncia (fls. 143/149), enquanto a Defesa sustentou tese de absolvição e, subsidiariamente, aplicação de penas mínimas e benesses legais (fls. 154/171).

É o relatório.

DECIDO.

A pretensão punitiva é procedente.

Materialidade comprovada pelo laudo de exame químico toxicológico de fls. 97/99, com resultado positivo para cocaína/"crack", reforçado pelo auto de exibição e apreensão (fls. 89), e laudo de constatação provisória encartados (fls. 27/28). A autoria é certa.

A ré permaneceu em silêncio na fase preambular (fls. 4).

Em juízo, negou a imputação. Disse que é usuária e a droga consigo apreendida seria para seu consumo. Quanto ao dinheiro, disse que era fruto de seu trabalho.

A negativa genérica da ré não merece acolhida, porquanto destituída de qualquer mínima comprovação. Foi desacreditada pelo restante do acervo de provas, especialmente pelos depoimentos dos policiais e das circunstâncias concretamente apuradas.

Com efeito, as duas testemunhas policiais, Jeremias Domingues Costa e Osias de Santana Santos, confirmaram exatamente os fatos, tais como descritos na denúncia. Relataram que efetuavam patrulhamento rotineiro pelo bairro Vila Nova, quando avistaram a ré. VANDA estava sozinha postada na viela Ana de Moraes, esquina com a Rua Pedro Lopes Dias, conhecido ponto de venda de drogas. Ao avistar a viatura, a ré atravessou a rua em atitude suspeita sendo possível perceber que carregava algo nas mãos. Salientaram que VANDA já era conhecida dos meios policiais, porquanto abordada várias vezes no mesmo local. Nesta oportunidade, VANDA exibiu a importância de R\$142,00 em cédulas fracionadas. Pediram que ela apresentasse o volume que exibiu no bolso da blusa e a mesma lhes entregou um saquinho plástico transparente contendo 25 microtubos plásticos do tipo eppendorfs contendo "crack" em pó. Indagada, VANDA confessou que estava revendendo a droga, cobrando R\$ 5,00 por cada porção, já tendo vendido três pinos dos 28 que recebera de um rapaz desconhecido na rua de trás (fls. 2 e 3 e gravação em mídia).

Na espécie, não se apurou qualquer motivo para incriminação indevida, inexistindo nos autos qualquer elemento mínimo a autorizar a conclusão dos policiais estarem imputando crime à pessoa inocente.

Nesse contexto, incide a jurisprudência já consolidada de que:

"o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal de agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que este servidor do estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF - Habeas Corpus n.º 74.608-0- SP, relator Min. Celso de Mello).

A concomitância da apreensão das drogas embaladas de forma individualizada ("crack") e elevada quantia em dinheiro em notas fracionadas e sem origem justificada (R\$ 142,00 - v. fotografia de fls. 14), remete inequivocamente à idéia de mercancia.

A razoável quantidade de pinos apreendida (25) pressupõe que eventual consumo também seria muito superior ao de uma única pessoa.

Essas circunstâncias, aliadas à generalidade das respostas da ré em juízo, tornam o cenário muito mais consentâneo com o crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo relativamente comum a situação do usuário de drogas que passa a praticar o tráfico ilícito de entorpecentes como forma de sustentar seu vício (neste sentido: TJSP - Apelação nº 0000676-98.2012.8.26.0495, Comarca de Registro, voto nº 19.848, publicado no DJE em 24/01/2013).

E ainda:

APELAÇÃO - Tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) - Sentença condenatória - Apelações recíprocas. APELAÇÃO DO RÉU - Defesa pede a desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 - Descabimento - Materialidade e autoria delitiva comprovadas - A negativa do acusado restou isolada no conjunto probatório - Mais do que isso, ele foi desmentido, nas suas palavras, pelo policial ouvido - Os relatos de policiais têm eficácia probatória, preponderando sobre as palavras isoladas do agente, quando seguros,

insuspeitos e estiverem em harmonia com o restante da prova – O réu, que já vinha sendo denunciado por praticar o tráfico de entorpecentes, foi visto pelo policial militar entregando algo a um adolescente e, quando abordado, foi encontrado consigo 2 (duas) porções de "cocaína" e R\$ 25,00 (vinte e cinco reais), em cédulas de R\$ 2,00 (dois reais), R\$ 10,00 (dez reais) e uma moeda de R\$ 1,00 (um real), tendo sido também localizados, em seu carro e dentro da sua residência, outras 2 (duas) porções de "cocaína" e 1 (uma) de "maconha", além de R\$ 890 (oitocentos e noventa reais) em cédulas de R\$ 10,00 (dez reais), R\$ 20,00 (vinte reais) e R\$ 50,00 (cinquenta reais) – Finalidade mercantil provada, o que impede a desclassificação almejada – Sentença condenatória mantida – Recurso improvido. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – Acusação pede (1) a fixação de regime inicial fechado, para cumprimento da pena; e, (2) o afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito – Cabimento – Regime inicial fechado que se mostra mais adequado, levando em conta a gravidade do crime praticado, equiparado a hediondo – Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – Impossibilidade, considerando que esta medida se revela insuficiente à reprovação e prevenção do crime – Recurso provido. RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO, PROVIDO O MINISTERIAL. (TJSP, Apel. Nº 3001897-82.2013.8.26.0187, 9ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Márcio Eid Sammarco, j. 28/06/2018)

Vale consignar, outrossim, que a ré VANDA já ostenta condenação anterior justamente por tráfico ilícito (fls. 35/37).

Diante deste panorama, sendo detida em circunstâncias novamente compatíveis com a traficância (de madrugada, postada em conhecido ponto de venda de drogas e com quantidade muito além daquela indicativa do delito de mero porte de entorpecentes e com elevada quantia em dinheiro sem origem), de rigor a condenação nos exatos moldes descritos na denúncia.

Passo a dosar as penas.

Na primeira fase da fixação da pena, atento às circunstâncias do art. 59 do Código Penal e especialmente art. 42 da lei de tóxicos, fixo a pena base em 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa.

Aumentei as penas acima do mínimo legal em vista dos maus antecedentes da ré (fls. 35/38), além da NATUREZA da droga apreendida, especificamente o "crack", de efeitos mais nefastos e maior poder viciante. Tal exasperação é autorizada pela orientação do C. STF:

"HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO INTERESTADUAL. AUSÊNCIA DE PROVAS INDICADORAS DA TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRA ENTRE ESTADOS DA FEDERAÇÃO. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE JUSTIFICADA PELA QUANTIDADE E PELA NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. [...] 4. A quantidade e a natureza da droga apreendida constituem fundamentos idôneos para fixar a pena-base acima do mínimo legal. Precedentes. 5. Recurso ordinário improvido." (STF HC 122.598/SP Rel. Min. Teori Zavascki j. 14.10.14 DJU 31.10.14) – destaquei.

Na segunda fase, elevo a pena de mais 1/6 em vista da agravante da reincidência (outra condenação definitiva - fls. 34).

Não é o caso de se reconhecer a agravante do art. 61, II, "j" do Código Penal (calamidade pública), ausente comprovação de que a ré tenha se valido ou se beneficiado dessa circunstância de vulnerabilidade ou fragilidade social decorrente da pandemia do COVID-19 para a facilitação da prática do delito.

Não há alterações na fase derradeira.

Vedada a aplicação do redutor previsto no §4º do art. 33 da lei 11.343/06, em razão da reincidência da ré.

Fixo o valor do dia multa no mínimo legal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar VANDA ALOISI SILVANO como incurso nas sanções do artigo 33, "caput" da Lei n.º 11.343/06, ao cumprimento da pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 680 dias-multa, no piso.

O cumprimento da pena deve ser feito inicialmente no regime FECHADO, considerando a quantidade de drogas apreendidas, além do fato de tratar-se de crime equiparado ao hediondo (artigo 2.º, § 1.º, da Lei n. 8.072/1990) e a ré já ter demonstrado a

insuficiência da terapêutica penal em meio aberto dada a recorrência na prática delitiva, geradora de seus péssimos antecedentes e a reincidência.

Da mesma forma, ausentes os pressupostos legais, aliado à hediondez do crime, é negado a ré o benefício do "sursis" (artigo 77, "caput", do Código Penal), não sendo o caso também de conversão da prisão em pena alternativa.

Veda-se à ré o apelo em liberdade, pois a reiteração na prática delitiva justifica a necessidade de se garantir a ordem pública e social. Imperioso o encarceramento, outrossim, para fazer valer a aplicação da lei penal.

Libertar a acusada, reincidente, seria estimular o tráfico de drogas e abalar, definitivamente, a credibilidade do Poder Judiciário.

Decreto, nos termos do artigo 63 da Lei n.º 11.343/06, o perdimento dos aparelho e valores apreendidos em poder do réu em favor da União, tendo em vista o nexó existente entre a quantia e o tráfico de entorpecentes. Providencie-se o necessário visando sua reversão ao Fundo Nacional Antidrogas (FUNAD).

Recomende-se no estabelecimento prisional onde se encontra custodiada.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome da ré no rol dos culpados, comunicando-se ao T.R.E. para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal.

Custas na forma da lei.

Publique-se, intimem e cumpra-se.

Registro, 25 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA